

1 **SESION ORDINARIA**

2 **174-2024**

3 Sesión ordinaria número 174-2024 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 16 de enero de dos mil veinticuatro. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica suplente:** Liz Amadelyz Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez y
9 Andrea Sánchez Vega.

10 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola, Laura Calvo Pérez y
11 Cristopher Sánchez Corrales.

12 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma.

13 **Ausencias justificadas:** Rocío Portuguese Araya – **Vice Intendenta** – Motivos personales,

14 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

15 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

16 **Visitantes:** No hubo.

17 **Oyentes:** No hubo.

18
19 **Artículo I.**

20 **Orden del Día**

21 Artículo I. Orden del día

22 Artículo II. Apertura de la sesión

23 Artículo III. Comprobación de quórum

24 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

25 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

26 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

27 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

28 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

29 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

- 1 Artículo X. Asuntos Varios
- 2 Artículo XI. Acuerdos
- 3 Artículo XII. Cierre de Sesión

4

5 **Artículo II.**

6 **Apertura de la sesión**

7 El señor Vindas Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
8 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
9 unánime.

10

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

18 No hubo.

19

20 **Artículo V.**

21 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

22 Una vez conocida y analizada, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores
23 Vindas Ureña, Moya Sánchez, Agüero Luna, Ortiz Sánchez y Vega Sánchez, se acuerda por
24 unanimidad de los presentes aprobar el acta de la sesión ordinaria n°173-2024 del C.M.D.T.
25 en todos sus extremos.

26

27 **Artículo VI.**

28 **Lectura de Correspondencia**

1 **1. Correo electrónico suscrito por Juan Alberto Morales Murillo** **Oficinista del**
2 **Departamento de Ayuda Comunal de la Dirección de Edificaciones Nacionales del**
3 **Ministerio de Obras Públicas y Transportes** “Me permito informarles que en sesión de
4 comité de fecha 20 de junio del 2023, se procedió a aprobar materiales para el
5 expediente 084-2019, perteneciente al Consejo Municipal Distrito de Tucurrique, para el
6 proyecto "Construcción de un aula aislada y un aula agrupada", siendo el material aprobado
7 el siguiente:

- 8 • 1 aula aislada (material prefabricado) (a retirar de la planta correspondiente)
- 9 • 1 aula agrupada (material prefabricado) (a retirar de la planta correspondiente)
- 10 • 58 perling RT 3-16
- 11 • 64 láminas de zinc de 3.66mts
- 12 • 20 galones de pintura en aceite blanco mate
- 13 • 72mts de cuarto redondo de 1.90mts
- 14 • 16 cumbreras de 30.48cms
- 15 • 216 láminas de fibrolit de 0.61 x 1.22mts
- 16 • 536 mts de regla de 1"x 2"
- 17 • 140 mts de regla de 1"x 4"
- 18 • 400 tornillos punta broca de 5.08cms
- 19 • 130 sacos de cemento

20 No omito recordarles los compromisos adquiridos por ustedes en declaración jurada que
21 adjuntaron a la solicitud de materiales y que indica:

22 ***“SEGUNDO: Entiendo y acepto que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,***
23 ***en caso de aprobar la solicitud lo hará de acuerdo con aspectos técnicos y legales y***
24 ***sólo se entregará el material que se encuentre disponible. TERCERO: La***
25 ***Organización o Institución se compromete a contar con los recursos***
26 ***complementarios necesarios de forma que se garantice el funcionamiento mínimo***
27 ***en condiciones óptimas de la obra a desarrollar. (...) QUINTO: Cuando se trate de***
28 ***obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones o finalizaciones que impliquen un***
29 ***cambio estructural, me comprometo a contar con un profesional responsable***

adscrito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.), así como gestionar la adquisición del cuaderno de bitácora exigido por el C.F.I.A. (...) **SEXTO:** Entiendo, acepto y me comprometo, en caso de que resulte aprobada la siguiente solicitud, a contar con el aval y los permisos constructivos correspondientes, incluyendo el respectivo cuaderno de bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), antes de iniciar la obra. **DÉCIMO:** Cumplir con el plazo establecido - no mayor a tres meses - para iniciar la obra, caso contrario, se procederá con los trámites respectivos para el retiro del material, el cual debe estar en óptimas condiciones, de no ser así acepto y entiendo que el Ministerio procederá legalmente a realizar las gestiones que estime convenientes para recuperar el material, siendo nuestra Organización o Institución la responsable de reponer el material en caso de deterioro o pérdida. **DECIMO QUINTO: El transporte del material se llevará a cabo por medio de mi representada.**"

De esta forma, el proceso a seguir es el siguiente:

Paso 1. Aceptación de materiales: De estar de acuerdo en recibir dicho material, por favor indicarlo por este mismo medio, adjuntando una carta con firma y sello del representante legal donde lo indiquen, esta carta debe ser enviada en el transcurso de los próximos 5 días hábiles, junto con un plan de financiamiento y un estado de cuenta que demuestre que la organización cuenta con los fondos necesarios para poder comprar el material faltante y para llevar a cabo la obra para la cual están asignados los materiales aprobados. Si el representante legal es distinto al indicado cuando se realizó la solicitud, deben adjuntar la personería jurídica actualizada, fotocopia de la cédula y la declaración jurada que se encuentra en la página 3 del formulario de solicitud de materiales, firmada y sellada. (Se adjunta el formulario).

De no estar de acuerdo en recibir el material deben indicarlo de inmediato para proceder con el cierre del expediente.

Paso 2. Trámite APC: Luego de recibida la información indicada en el paso 1., por tratarse de un proyecto que requiere de planos típicos MOPT, el profesional responsable, contratado por su representada, deberá realizar el Procedimiento ante el Administrador de

Proyectos de Construcción (APC), en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) ya que él es responsable directo de realizar este trámite. El Arq. Daniel Saborío Alpízar procederá a remitir los planos constructivos del proyecto correspondiente y la información requerida para iniciar dicho trámite (correo electrónico: daniel.saborio@mopt.go.cr, teléfono 2523-2413), una vez recibida la aceptación de materiales.

Paso 3. Entrega de materiales (Este paso inicia luego de finalizado todo el trámite ante el CFIA). Adjunto les remito el documento indicando todos los pasos que se deben seguir para el retiro del material aprobado por este departamento. Además se adjuntan las disposiciones que se deben seguir en la fábrica HOLCIM, para el retiro del cemento. Por favor leer bien toda la información que se les envía y cualquier consulta la pueden realizar por este mismo medio o a los teléfonos 2523-2659, 2523-2601 o al celular 8866-9799.

Se cuenta con un plazo de 15 días naturales a partir del día en que se reciba la aprobación de APC, para enviar la documentación solicitada para el retiro de materiales, esto para poder programar la entrega correspondiente. De incumplir con cualquiera de los plazos indicados, el expediente se trasladará de inmediato para su respectivo cierre.

Cualquier consulta, por favor comunicarse al 2523-2659, 2523-2601, 8866-9799, o por este mismo medio."

- El señor Intendente comenta que en el 2019 la intendencia había hecho una solicitud de donación de dos aulas al MOPT para el centro educativo de la Flora, ya fueron aprobados después de cuatro años, lo que es una excelente noticia para un centro educativo que si bien es cierto el concejo ha invertido en lo que hay, se hizo la malla, lo que existe, pero sin embargo la comunidad de la Flora lo va a ver con mucho agrado. Y lo que sigue entregar lo que les piden y también comenta que ya hablo con unos posibles transportistas que le estarán donando el transporte.
- El señor Presidente consulta que ¿cuando habla de aislada es porque es alguna continuación de otra aula?

➤ El señor Intendente indica que una es un aula y la otra es tipo comedor. Por otro lado, piensa que tal vez con la liquidación se puede presupuestar la mano de obra.

2. Nota suscrita por el señor Roel Picado Salguero “Con fecha 20 de diciembre del año 2023, se me notifica que en sesión ordinaria número 172-2023, celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, el día 19 de diciembre de 2023, al ser las 18 horas con 30 minutos, el Concejo Municipal acuerda realizar la Contratación de mi persona para el puesto de Auditor Interno a medio tiempo del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, a partir del 16 de enero del 2024.

En reunión sostenida el día 21 de diciembre del 2023, conversamos con detalle sobre los aspectos importantes, relevantes y la condiciones laborales, profesionales y económicas del puesto, lo cual me produjo mucha satisfacción por la confianza depositada y por poder colaborar con mi experiencia profesional y laboral en el desarrollo de las actividades, funciones y roles que tan importante e indispensable puesto implica y del que he tenido el honor de ser seleccionado.

Sin embargo, por motivos de salud se me dificulta en este momento poder cumplir con las actividades que este puesto demanda.

He estado en control médico desde hace aproximadamente un año, tengo problemas de espalda, específicamente de columna y los diferentes neurocirujanos que le han estado dando seguimiento a mi problema, me han indicado que la única y pronta solución de corregirlos y contar con buena salud, es sometiéndome a una cirugía.

El día de ayer he sido notificado que la cirugía ha sido programada para el día 09 de febrero de 2024, implicando ello, que entre otros aspectos y cuidados postoperatorios, debo permanecer al menos un mes en el máximo reposo absoluto, lo que conlleva a hacer el mínimo esfuerzo posible, no permanecer por largo tiempo en una misma posición, evitar en la medida de lo posible no conducir/manejar mi vehículo, tener mucha tranquilidad (cero estrés), someterme a fisioterapia, etc.

Dado lo anterior, considero que sería una gran irresponsabilidad y falta de ética y profesionalismo, asumir tan importante cargo, para que en menos de un mes tener que

1 solicitar una incapacidad y ausentarse, por un mínimo de un mes, de mis labores, por lo
2 que lo correcto en este momento es no aceptar el puesto de Auditor Interno a medio tiempo
3 del Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique, a partir del 16 de enero del 2024.

4 De antemano muchas gracias por la confianza depositada, agradeciendo su comprensión y
5 las disculpas por los inconvenientes que esta decisión les conlleve como Concejo, pero
6 como profesional y persona responsable, ésta la mejor decisión que debo tomar, en primera
7 instancia en aras del beneficio de mi salud y en segunda, por la no afectación de las labores
8 del Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique.

9 Sin otro particular, con las más altas muestras de consideración y estima, deseándoles los
10 mejores éxitos en sus labores personales y profesinales.”

11 ➤ El señor Presidente indica que fue una noticia que recibió el día martes 16 de enero a las
12 ocho y media de la mañana, en donde todos lo estaban esperando, pero él no llegó,
13 menciona que en parte responsable en el sentido que analice que, si va a entrar hoy y en
14 menos de un mes va a estar incapacitado, pero él hablaba con la esposa que a él nada le
15 costaba ayer mismo o llamar hoy y explicar la situación, pero siente que tal vez él se
16 precipitó en el sentido de rechazar de una vez porque cree que para él lo más conveniente
17 era que hubiera llamado y explicado presentado la documentación, y decir que por tal razón
18 de las condiciones de salud le dieran la oportunidad de entrar dentro de tres meses o
19 mientras se recupera de la operación, y ahora las operaciones de columna son súper
20 cargas, la recuperación es más corta. Pero cree que eso era lo más derecho, pero se
21 precipitó e irresponsablemente se fue al otro extremo, ya que ni tan siquiera llegó y presentó
22 la renuncia antes de.

23 ➤ El señor Intendente menciona que llorar sobre la leche derramada no tiene sentido y que
24 lógicamente fue irresponsable desde el principio desde el primer día, porque que avise
25 propiamente el día que va a entrar, fue irresponsable desde que adquirió el compromiso
26 porque no deja puertas abiertas para poder negociar como lo dice el Presidente, es un no
27 rotundo que la salud de él es una realidad porque llamo a quien lo recomendó con muy
28 buenas palabras, y le dijo que coincide con el tema salud y que le explico que no ve bien
29 entrar en un trabajo en donde ingresando tenga que incapacitarse, pero al final lo hizo no

1 para que volviera, pero desgraciadamente del caso se debe hacer el informe a la contraloría
2 de todo lo sucedido e iniciar con otro proceso de reclutamiento.

3 ➤ El regidor Salas Casasola al respecto indica que si se puede hacer la solicitud para que
4 quede la otra persona que participo del proceso.

5 ➤ El señor Presidente aclara que en este último proceso de reclutamiento solo participo el
6 señor Roel, que la primera vez había participado un muchacho de Juan Viñas, pero él había
7 participado creyendo que el puesto era a tiempo completo, cuando se le indico que era a
8 medio tiempo dijo que no le servía.

9 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta que posibilidad hay de que se acepte de lo que siempre
10 les ha ofrecido Juan Viñas, que el auditor o auditora de allá se negocie para que trabaje
11 medio tiempo allá y medio tiempo aquí.

12 ➤ El señor Presidente indica que puede que quepa la posibilidad de llegar a un acuerdo para
13 que se contrate a medio tiempo aquí y el otro medio tiempo allá.

14
15 **ACUERDO 1**

16 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad los presentes informar sobre las gestiones
17 realizadas por el Concejo Municipal para el nombramiento del auditor interno a la señora
18 Garbanzo Navarro Gerente de Área de la Contraloría General de la República.

19 Con respeto a la contratación del auditor se realizaron los siguientes procesos:

20 1. El día 11 de noviembre del 2023 se publicó en el diario La Extra el concurso, recibieron
21 ofertas hasta el 17 de noviembre, en el cual solamente se recibieron los atestados de un
22 solo postulante; cabe resaltar que el postulante cumplió con todos los requisitos solicitados.

23 2. El día 24 de noviembre del 2023 se les notifico del proceso y se les solicito asesoría para
24 poder continuar con el proceso y poder hacer la contratación del postulante, por lo que se
25 recibió respuesta en el cual se aclaró que los que deben de tomar las decisiones
26 correspondientes es el Concejo Municipal, y que una vez tomadas las decisiones se deben
27 de comunicar a la Contraloría.

28 3. En la Sesión Ordinaria 172-2023 celebrada por el Concejo Municipal el día 19 de diciembre
29 del 2023, se acordó realizar la contratación del auditor interno el señor Roel Picado

Salguero documento de identidad 302910848, el cual iniciaba sus labores el 16 de enero del presente año.

4. El día 21 de diciembre del 2023 se le convoco a una reunión al señor Roel con el Concejo para poder establecer puntos importantes con respecto al puesto antes de iniciar labores en enero.

5. El día 16 de enero del presente año se recibió una nota por medio de correo electrónico del señor Roel Picado Salguero en donde no acepta el puesto de auditor interno ya que explica que presenta una condición de salud la cual lo tienen que intervenir quirúrgicamente y tiene que mantener reposo por un tiempo establecido por lo que considera de su parte que al aceptar el puesto sería un acto de irresponsabilidad, de falta de ética y profesionalismo.

6. Es importante mencionar que se estará realizando un nuevo concurso externo para poder realizar la contratación del auditor interno y se estará informando de las gestiones realizadas a la Contraloría General.

Por todo lo anterior cabe resaltar que el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique tiene toda la disposición de realizar la contratación del auditor ya que se sabe que es de gran importancia para la transparencia de procesos. **ACUERDO EN FIRME.**

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

1- Informe Intendencia.

- 1 ➤ El señor Intendente menciona que Felipe pidió una licencia por seis meses más y está bien
2 porque eso les da tiempo de en un extraordinario presupuestarlo a él como ingeniero de
3 Junta Vial, y es la única opción que les queda y en algún momento se habló de dejar a
4 Felipe en construcción, al final no se pudo dar por una improbación de plazas, una
5 improbación que, si llegaron a escuchar, y no está buscando culpables pero que son
6 realidades, ya que Jiménez presento ocho plazas nuevas con déficit presupuestario y como
7 desgraciadamente el presupuesto de Tucurrique lo grapan y e va uno solo, con ocho de
8 ellos y dos de nosotros son diez, en el caso de Tucurrique las plazas iban justificadas, las
9 cuales eran de la 8114, desgraciadamente al ver la apertura de tantas plazas y Jiménez
10 cerrando con déficit, Contraloría improbo las diez plazas. Entonces desgraciadamente esto
11 con lleva, a que en la actualidad Felipe, está como asistente pagado por Junta Vial lo que
12 se va a hacer es revalorarlo y subirlo nada más, no están creando ninguna plaza nueva y
13 va a ser fácil porque ya él es ingeniero, entonces es revalorarlo y subirlo.
- 14 ➤ El señor Presidente indica que se debe de justificar el salario, por un lado, a medio año
15 está bien porque si va a alcanzar porque al final solo trabajaría seis meses.
- 16 ➤ El señor Intendente indica que es fácil porque la 8114 son recursos fijos, específicos,
17 entonces es nada más presupuestar a tiempo completo si estaría a medio tiempo.
- 18
- 19 ■ Menciona que el día de ayer 15 de enero Héctor, Liz, José Carlos y Andreita estuvieron en
20 una reunión con la Junta de Educación de la escuela, y va a decir las cosas, pero no crean
21 que está hablando mal de doña Rocío porque no está, no es eso solo va a dar un informe
22 y punto. Dichosamente fue una reunión muy productiva con el tema de la administración de
23 la Casa de la Cultura ya que la verdad el día lunes aun no habiendo permisos de nadie,
24 dichosamente Peinando Canas ha podido estar el lunes pasado y este lunes, eso es bueno.
25 La Junta de Educación, Tu Cultura, el Concejo y la Intendencia, ellos les van a hacer una
26 prórroga por un tiempo prudente mientras tanto vuelven a firmar el convenio, eso les
27 permite que un día como mañana ingrese la terapeuta a trabajar con la gente de San
28 Miguel, Sabanillas y Tucurrique, es bueno y comenta que es bueno que se diga y lo
29 reconoció ya que el preocupado porque cayó en cuenta que ya venían los cursos del INA,

la escuela de música, la escuela de piano, gimnasia, ballet; se dio a la tarea de llamar a la jefa se llama Yorleni la jefa de los que es Turrialba y Jiménez, le explico lo que estaba sucediendo y del problema de que como estaban de vacaciones y no habían firmado el convenio, lo que le molesto demasiado, y le dijo que iba a ver cómo le ayudaba porque como era posible. Y cuando dice eso no es que está hablando mal de doña Rocío por eso él desde su teléfono ese aparato, indica que el escucho muchas cosas que no va a decir de parte de doña Rocío con respecto a la anterior directora, y la verdad no era eso era nada más decir que les interesaba nada más que era renovar el convenio nada más, renovar el convenio o una prórroga nada más por eso es que esa señora llevo tan indisputada a la reunión, y no lo dijo porque eso fuera una explosión. Entonces se les hizo una prórroga por un mes mientras ellos regresan de vacaciones y es una buena noticia para poder trabajando.

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

- 1. Regidor Cristopher Sánchez Corrales:** Indica que les compartió unas imágenes que el quiosco tiene los bombillos quemados y ahí llegan adultos mayores a jugar naipes por lo que es importante arreglarlo.
- 2. Regidor Héctor Agüero Luna:** Se refiere al señor Intendente, ya que están a escasas semanas de que ingrese el ordinario en la Asamblea, consulta ¿Qué cómo va a avanzando el tema del cantonato ya que anteriormente había dicho que lo estaba buscando una reunión con Oscar Izquierdo?
- El señor Intendente al respecto indica que todo va bien y que con don Oscar tienen reunión en la Asamblea el próximo jueves, lo que es la Federación de Concejos Municipales y todas las intendencias para hablar tema de Cantونات.

1 **3. El señor Presidente José Carlos Vindas Ureña:** Menciona que a fin de año se logró
2 chapear el camino a San Miguel, pero le preocupa mucho eso porque en cuestión de quince
3 días va a estar igual por lo que le gustaría mandar un acuerdo para que el ICE y la Hacienda
4 Juan Viñas para que tal vez chapeen la zona de San Miguel o por lo menos las orillas.

5

6

ACUERDO 1

7 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad los presentes solicita la colaboración de parte
8 del Instituto Costarricense de Electricidad, Hacienda de Juan Viñas y de los hermanos Molina
9 para realizar una chapea en el camino de San Miguel. **ACUERDO EN FIRME.**

10

11 **4. Regidora Laura Calvo Pérez:** Indica que la llamo un señor que tiene una finca por el Duán
12 y le dijo que posibilidad había de que le pudieran pasar algo al camino que habían abierto
13 y ella le dijo que le iba a comentar al concejo para ver que se podía hacer.

14 ➤ El señor Intendente indica que es el camino de “Calica”.

15 ➤ El señor Presidente indica que eso se abrió y se dejó ahí y que posiblemente este lleno de
16 monte.

17 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que a eso lo que hay que hacerle es una chapea o una
18 riega de veneno.

19 ➤ El regidor Sánchez Corrales indica que también está el camino que va de donde los Vegas
20 pero que sale el camino de abajo que llega a la iglesia del Duán.

21 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que ese camino él tiene una parcela, pero está
22 contemplado en este proyecto de vivienda que por ahí va a pasar la cañería, entonces está
23 contemplado que cuando sede el proyecto la empresa lo va a arreglar se va a abrir.

24

25

ACUERDO 1

26 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad los presentes solicitar al señor Alvarado Calvo
27 Ingeniero Municipal una valoración para una posible inversión en el camino Duán Malvinas la
28 parte de arriba. **ACUERDO EN FIRME.**

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Artículo XI
Acuerdos

No hubo.

Artículo XII
Cierre de Sesión

Al ser las diecinueve horas con veinte minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA
